

עין משפט
גזר מצוה

א א ב מ״י פ״כ מהל' שבת הלכה טז סמנ' לאון סה טושיע' א"ח ס"י שלה

ב ג מ״י שם פכ"א הל' יא טושיע' שם ספיק' ה':

ג ד ה ו מ״י פכ"א מהל' שבת הלכה יב סמנ' שם טושיע' א"ח ס"י שם ספיק' א':

ד ה ז מ״י פ״י מהלכות טומאת אוכלין הל' ד':
ה ח טס הל' ה ופ"א מהל' משכב ומושג' הלכה טז:

מוסף רש"י

אין סודותין את הפירות.
קחיטת אב מלכאיה היא (וחזקין יד):
א': יהוה ליה מפרק דבר ממשהו הגדל כמות והיא מולדה דרש (עשר יו"ח), ואם יצאו מעצמן אסורין.
ט ביום גזירה שמה יסמוט (ביצה ג. וחזקין יד), אם לאוכלין.
אס היו עומדין ללכילה ולא לקטות (וחזקין יח), היוצא מזה מותר.
ט ביום (ביצה ג.) דכין דלא ניחא ליה ליכא למגור לא שריה לה שפתיא היס' אחי לקטות, דלא לה להי קיימא (וחזקין טח ובכ"ז ביצה טח), ואם למשקין היוצא מהן אסור.
הואיל ונתקיימה משכנתו לא שריה לה כשנו איכא למגור בהו שמה יסמוט, דלא להי קיימא (וחזקין טח), חלות דבש.
הסבות דרוב ועשיין כמין מלות על שטות והדבש כחוק (עשר יו"ח), שריסקין.
סותמן (טח), אסורין.
לחוטו שבת כלכילה (טח), מודה היה ר' יהודה להכבשים בזיתים וענבים, ואשליה דכנינו ללכילה, הואיל ורוב בני דאס סותמין אותם, האי נמי מלגלג עליהו, ואי שריה למשקין שמה מן אחי למסכתו (וחזקין יד), כיון דלחמיטה בניהו.
סמם ענינים, יהב דעתיה, עליוה למשקין, ואי הו סקון הוה ליה נתקיימה משכנתו וגזירה שמה יסמוט, ופלוגתיהו כחומים ורמונים (טח).

מוסף תוספות

א. אפילו בקצרה וכי"ב.
ב. דכין דלדורן.
ג. רש"י.
ד. דכין דלדורן.
הוא לא אסרו חכמים אלא בנותנם לסל וקופיה.
ו. רש"י.
ז. ר' יוחנן קאמר לפי דבריו.
ח. אותם האמוראים דלא סביר מוחלפת השיטה, לדבריהם הכי הוא.
ט. חז"ל.
י. ד"ה רבי יוחנן.
יא. ומשום גזירה דשמא יסחוטו.
יב. ח"כ"ש.
יג. בבבצה דהר"ל למש"י דלא שריבא ביה סחוטא כלל.
יד. ודא ודאי טפי היה להו למגור בשאר פירות אטו זיתים וענבים ותותים ורמונים מלמגור בבבצה.
טו. רש"י.
טז. ולא מפסיד אורכלא בבחי דמאי דליתם וענבים, דמה זיתים וענבים משקין שבהן בלועיין ועשיין להוציא מהן, אף ביצה נמי בלועה ועשויה לצאת.
יז. רמב"ן.
יח. דעבדי לאכילה.
יט. רמב"ן.
כ. וכשאדם סותמן הוא מפסידן מאכילה, לא גורמין בהו, דליכא משום שמא יסחוטו.
כא. דהר"ל למימר והכניסן לחלה קודם שמשך.
כב. חז"ל.
כג. דקתני בין לאוכלין ובין למשקין היוצא מהם אסור.
כד. דבב"ר ר' יהודה.
כה. ס"ר.
כז. ומשך מהם משקין קצת.
כח. חז"ל.
כט. נמלך.
ל. חז"ל.
לא. לאוכלין.
לב. חז"ל.
לד. דאניהו סביר דהא

דמודה ר' יהודה הבא בזיתים וענבים היינו משום.
מוס' הלכ"ט.
טו. אי שרית ליה היוצא מהן.
רש"י.
טז. והוה נוחא ליה במשקא ויהיה.
ע"פ ר"י.
יז. [אלא] הכניסן מתחלה לאוכלין.
רש"י.
יח. [ובכ"ז הא ודאי פליג ר' יהודה.
רש"י.
יט. ס"ל דה"ה נמי לא משך, [אלא ה]כניסן מתחלה (אפילו) לאוכלין.
רש"י[ן] והאי.
מוס' הלכ"ט.
כ. הא דחלב טמא.
מוס' הלכ"ט.
כא. גי' מוס' הלכ"ט.
דפרשיות.

ותחים שמשך מהן מים, ורמונים שמשך מהן יין, והכניסן לאוכלין היוצא מהן מותר.
למשקין ולסתם, היוצא מהן אסור דב"ר ר' יהודה, וחכ"א בין לאוכלין בין למשקין היוצא מהן אסור.
נמצאת חלוקת ר' יהודה וחכמים בתוחים ורמונים, ובה א"ר יוחנן הלכה כר' יהודה בשאר פירות.
וכיון שפסק ר' יוחנן הלכה כר' יהודה חוצרכנו לברר דבריו, ולפיכך אמרנו וסבר ר' יהודה סתם אסור והתנן במסכת מכשירין [וכר']

קמג:

חבית. ובבלבד שלא יספוג. אפילו יש לו עור צית אחיה לליכא

חשש סחיטה אסור כדמפרש בגמרא שלא יעשה כדרך שעושה צמול: **מַלְקָם עַל יד עַץ יד ואובב**. נראה דל"ג ואוכל מדקמני סיפא אבל לא לתוך הסל ולא לתוך הקופה משמע הנך דווקא אסירי משום עובדה לחול אבל לתוך ויכפוא שריב: **ורבי יוחנן אמר הלכה כרבי יהודה בשאר פירות**. צריש מסכת ביצה (דף ג. וסס)

רבי יוחנן רמי דר' יהודה אדרבי יהודה תנן ר"י אומר אם לאוכלין היוצא מהן מותר אם למשקין כו' אלמא כל לאוכלין אוכלא דאיפרת הוה ורמיניהו ועוד אמר ר"י מתנה אדם על הכלכלה שני וכן ביצה שגולדה בראשון אוכלה בשני בשני אין בראשון לא ואמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה ונריך לומר דהיא דמתנה אדם מחליף דאי מתני' מחליף אס כן במאי דנקט הכא ר' יהודה הוה ליה למינקט רבנן וה"ל למימר הלכה כרבנן בשאר פירות.
מ"ר.
ו'ולי נראה דאפילו אפיך מתני' אחי שפיר' ענין שמצינו צ"ק צפרק הגחול קמא (דף יז:):
דמנן גול בהמה והוכמשה עבדים והזקינו משלם כשעת הגולה ר"מ אומר צעדים אומר לו הרי שגך לפניך ואמר בגמרא אמר רבי חנינא צר אצדימי אמר רב הלכה כר"מ ופריך ורצ צניק רבנן ועצד כר"מ כו' עד דמסיק דרצ מתנימין איפכא אתנא' אלמא אע"פ שהיה שונה למנימין ומכ"א צעדים אומר לו הרי שגך לפניך וה"ל למימר השתא הלכה כחכמים אפ"ה נקט ר"מ לפי מה שהאחרים שונים המשנה ה"נ נקט רבי יוחנן רבי יהודה צשמעמין וכן נמי מצינו צשיליה פ"ק דסוכה (דף יט:):
דמנן העושה סוכתו כמין לריף ר"א פוסל ומכמיס מכשירין ואמרין בגמרא צצית אשכיה לרצ יוסק דגמי צבילת חתנים צסוכה א"ל כמאן כר"א א"ל צצקת רבנן ועצדת כר"א אמר ליה צרימא איפכא תניא השתא היה לו להשיצ רב יוסף כרבנן ולא כר"א כיון דאיהו איפכא תני אלא כן דרך הש"ס בכל מקום.
נראה לי:

הלכה כר' יהודה בשאר פירות.

אע"ג דצריש ביצה (ד' ג.) גזר ר' יוחנן ביצה שגולדה ציו"ט משום משקין שצנז' והכא לא גזר בשאר פירות ה"ל דשייך טפי לגזור צביצה לפי שהיא עומדת ליסחט מן התגרנולת

ו[ד]רך לגומעה חיה' אבל שאר פירות' אין עומדים ליסחט כלל.
מ"ר:
שמשך מהן שמן בו'. פי' בקונט' שמשך צז מאליהן כמו נהרות המושקין ולפירושו לריץ לומר הכניסן צין לאוכלין

כו' היינו הכניסן מתחילתן אין הלשון משמע כן ועוד קשה לר"י דאי משך מאליו קאמר גבי תוחים שמשך מהם מים ה"ל למימר שמשכו או שנמשכו דמים בכל מקום לשון רבים ועוד קשה לר"י אס כן הך צרימא הוה תיובתא דרצ ורבי יוחנן דאמרי לעיל חלוק היה רבי יהודה צזיתים וענבים דהכא משמע דצזיתים וענבים מודה' אלא נראה לר"י דמשך אלאס קאי וסחטין^א מחילה וצו^ב הכניסין^ג דהשתא לרצ ורבי יוחנן דסברי חלוק היה רבי יהודה צזיתים וענבים נקט דוקא משך^ד דאיכא למיחש טפי^ה דילמא ישיצ דעמיה לסחוט משקה אחר שהכניסו נמי לאכילה מאחר שסחטן מחילה להוציא מהן משקה^ו לא הלא משך^ז לא^ח ולשמואל דאמר מודה רבי יהודה צזיתים וענבים^ט נקט משך משום רצותא דתוחים ורמונים דאפילו משך הכניסן לאוכלין היוצא מהן מותר.
מ"ר:
הלכה האשה מטמא לרצון ושרא לרצון. והא דתנן במסכת מכשירין (פ"א) כל משקה שמתילתו לרצון אף על פי שאין סופו לרצון או עסופו לרצון אף על דמי רצון דמסר לרצון דהכא דהתם מיירי בשעת נפילתן על הזרעים שיהא לרצון דצענין יותן דומיא דכי יתן מה יתן דניחא ליה אף אף יותן דניחא ליה אבל הכא מיירי בשעת פרישה מן האשה או מן הבהמה:
לרצון ושרא לרצון. כדמפרש כסמוך טעמא משום דדס מגפתה טמא וחלצ דס חד הוא דדס נעכר ונעשה חלצ ולא לריכין למה שפי' בקונט'^א משום דאיקרי משקה שנאמר ותפתח את נאד החלצ ותשקהו ונראה לר"י דהא דאיטריק לפרש האי טעמא צפ' דס נדה (נה דף נה:):
גצי חלצ האשה הג"מ לרבי עקיבא דשמעמין דלית ליה טעמא^ב ודפרשיה^ג או למאן דלית ליה דס נעכר ונעשה חלצ אבל לרבנן דשמעמין לא לריץ^ד דפרשית לחלצ האשה אלא דוקא לטמא חלצ בהמה לרצון.
ו' מ"ר:

חבית פרק שנים ועשרים שבת

חבית. מצילין הימנה מוון ג' סעודות. ואפילו כללים הרבה דאילו צמד מנא אמרי' בכל כתבי הקדש (לעיל דף קכ.) דכמה דבעי מליל:
לסם. כל אחד מוון ג' סעודות:
ונלכד שלא יספוג. שלא ישים ספוג צמקוס היין לחזור ולהטיפו צכלי גזירה שמה יסחוט:
אין סוחטין אם הפירות.

דהוה ליה מפרק וי מולדה דרישה:
אסורין. גזירה שמה יסחוט לכתחילה:
רבי יהודה אומר אם לאוולין. הס מכונסין אותם פירות היוצא מהן מותר דלא ניחא ליה צמה שצו וליכא למגור צהן שמה יסחוט:
ואם למשקין. מכונסין אסורין דניחא ליה צמאי דנפקא מיניהו ונתקיימה מחשבתו וליכא למיגור שמה יסחוט והכי אמרי' צביצה^א דטעמא דמשקין שצו משום שמה יסחוט הוא:
חלום דצב. מאחר שמרוסקין דרשצ צז מאליו מתוך השעוה ואין דרך לסוחטו הלכך רבי אליעזר ממיר.
ומכמיס אסורין גזירה אטו שאינן מרוסקין דילמא מרסק להו וי:
גמ' ויעטפ. מכניס צו כפו והשמן נדצק צה ומקנחו צשפת הכלי ואסרוה משום עובדין דחול:
מודה ר' יהודה צזיתים. דאע"ג דהכניסן לאוכלין היוצא מהן אסור דכיון דרובן לסחיטה קיימי כי אמו לידי משקה יהיצ דעתיה למיהוי ניחא ליה צצכי:
אפי' צזיתים וענבים. הואיל והני לאוכלין נכנסו:
מספחא צתוחים ורמונים פלוגי.

דאיכא דצעו להו למשקין הלכך משוו להו רבנן צזיתים וענבים ור' יהודה פליג ויענייהו אבל שאר פירות ליכא דצעו להו למשקין הלכך מותרו רבנן צהס:
שמשך. צז מאליהן כמו נהרות המושקין (לעיל דף קכא).
והכניסין. לאוכל בין למשקין היוצא מהן אסור יתותים שמשך מהן יין והכניסין בין למשך מהן מים ורמונים שמשך מהן אסור יתותים שמשך מהן אסור דב"ר רבי יהודה וחכמים אומרים בין לאוכלין בין למשקין היוצא מהן אסור וסבר רבי יהודה סתם אסור ו[ה]תנן וכלב האשה מטמא לרצון ושלא לרצון חלב בהמה אינו מטמא אלא לרצון אמר ר' עקיבא קל וחומר הוא ומה חלב האשה שאינו מיוחד אלא לקטנים מטמא לרצון ושלא לרצון חלב הבהמה שמויחד בין לקטנים בין לגדולים אינו שייטמא בין לרצון ובין שלא לרצון אמרו לו אם טמא חלב האשה שלא לרצון שדרם מגפתה טמא ויטמא חלב הבהמה שלא

משקה שנאמר ותפתח את נאד החלצ ותשקהו (שופטים ד):
חלצ הצהמה אינו מטמא אלא אם כן יאל לרצון. ואי לא חשיצ משקה ואס נגע צו שרץ אינו מקבל טומאה וטעמא מפרש לקמיה:
שדס

דאי משך מאליו קאמר גבי תוחים שמשך מהם מים ה"ל למימר שמשכו או שנמשכו דמים בכל מקום לשון רבים ועוד קשה לר"י אס כן הך צרימא הוה תיובתא דרצ ורבי יוחנן דאמרי לעיל חלוק היה רבי יהודה צזיתים וענבים דהכא משמע דצזיתים וענבים מודה' אלא נראה לר"י דמשך אלאס קאי וסחטין^א מחילה וצו^ב הכניסין^ג דהשתא לרצ ורבי יוחנן דסברי חלוק היה רבי יהודה צזיתים וענבים נקט דוקא משך^ד דאיכא למיחש טפי^ה דילמא ישיצ דעמיה לסחוט משקה אחר שהכניסו נמי לאכילה מאחר שסחטן מחילה להוציא מהן משקה^ו לא הלא משך^ז לא^ח ולשמואל דאמר מודה רבי יהודה צזיתים וענבים^ט נקט משך משום רצותא דתוחים ורמונים דאפילו משך הכניסן לאוכלין היוצא מהן מותר.
מ"ר:
הלכה האשה מטמא לרצון ושרא לרצון. והא דתנן במסכת מכשירין (פ"א) כל משקה שמתילתו לרצון אף על פי שאין סופו לרצון או עסופו לרצון אף על דמי רצון דמסר לרצון דהכא דהתם מיירי בשעת נפילתן על הזרעים שיהא לרצון דצענין יותן דומיא דכי יתן מה יתן דניחא ליה אף אף יותן דניחא ליה אבל הכא מיירי בשעת פרישה מן האשה או מן הבהמה:
לרצון ושרא לרצון. כדמפרש כסמוך טעמא משום דדס מגפתה טמא וחלצ דס חד הוא דדס נעכר ונעשה חלצ ולא לריכין למה שפי' בקונט'^א משום דאיקרי משקה שנאמר ותפתח את נאד החלצ ותשקהו ונראה לר"י דהא דאיטריק לפרש האי טעמא צפ' דס נדה (נה דף נה:):
גצי חלצ האשה הג"מ לרבי עקיבא דשמעמין דלית ליה טעמא^ב ודפרשיה^ג או למאן דלית ליה דס נעכר ונעשה חלצ אבל לרבנן דשמעמין לא לריץ^ד דפרשית לחלצ האשה אלא דוקא לטמא חלצ בהמה לרצון.
ו' מ"ר:

מתמיר

ובה כאיסר שמן, גילתה ראשה והיתה מטפחת ומנחת על ראשה וכר'.
ת"ר נתפורו לו פירות בחצירו מלקט על יד על יד ואוכל, אבל לא לתוך הסל ולא לתוך הקופה, שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול וכר'.
וחלקו רב יהודה אמר שמואל ורב עובלא, כל חד וחד מעמיד חלוקת ר' יהודה וחכמים, ור' יוחנן אמר הלכה כר' יהודה בשאר פירות ואין הלכה כמותו בזיתים וענבים.
א"ר אבא אמר רב יהודה אמר שמואל מודה היה רבי יהודה לחכמים בזיתים וענבים, ומורים חכמים לרבי יהודה בשאר פירות.
ובמאי פליגי בתוחים ורמונים, דתניא זיתים שמשך מהן שמן, וענבים שמשך מהן יין, והכניסן בין לאוכלין בין למשקין היוצא מהן אסור.

ותחים שמשך מהן מים, ורמונים שמשך מהן יין, והכניסן לאוכלין היוצא מהן מותר.
למשקין ולסתם, היוצא מהן אסור דב"ר ר' יהודה, וחכ"א בין לאוכלין בין למשקין היוצא מהן אסור.
נמצאת חלוקת ר' יהודה וחכמים בתוחים ורמונים, ובה א"ר יוחנן הלכה כר' יהודה בשאר פירות.
וכיון שפסק ר' יוחנן הלכה כר' יהודה חוצרכנו לברר דבריו, ולפיכך אמרנו וסבר ר' יהודה סתם אסור והתנן במסכת מכשירין [וכר']

מסורת הש"ס

א) ביצה ג. חזקין יד:
ב) געיל יט:
ג) חזקין יד:
ד) מכשירין פ"ו מ"ח כיתומי יב,
ה) ידן ג.
ו) נכפסקין מוספות איתא כסותו,
ז) [ענין מוס' ביצה ג. ד"ה ר"י אמר],
ח) ג"א ועוד ור"י לא אריך רק משאר פירות גם מוחים וענינים אבל ממומים ורמונים אינו מוזכר כלום דעמו משא"כ ר' יהודה דאמר צפ"י מוחים ורמונים אס הכניסן לאוכלין היוצא מהן מותר וכן דומין לביצה ופס"ה ס"ל דבראשון אסור צביצה וע"כ רמי ליה אהדני במסכת עירובין גט.
ועמס' ביצה והיות פשוט שאין להגיה בלום דג"ל ודקך לגומטה ור"ל לייבש דלקף אס עומדת למסירה ומת"ק ר' עזי קיוון דאטו ראי' למות למשקין שצו שא"צ שום סקון ע"ז אמר ודבר כ"ן,
ט) י"ג דפרשקיה,
י) [ועי' מוס' נדה טז: ד"ה מב"ש הסא],

הגהות הב"ח

א) בבשנהו ור"א מתייר,
ב) אלעזר גרסי' עי' פריש"י פ"ק דשבת דף ק"י ריש ש"י ע"ב:
ג) ש"ש ד"ה אין סוחטין וכי' מפקדן דהוא מולדה:
ד) ד"ה חלות וכי' להו ה"ס דאמ"כ מ"ה ולא יטפח:
ה) תוס' ד"ה לרצון וט' לא קרי' לחלב האשה כדפי' אלא:

רב נסים גאון

הכי נמי מסתברא דרבא כר' יהודה סבירא ליה, דדרש רבא אשה לא חכנס לבין העצבים ליטולו מהן אור.
דאז שנשבר ביום טוב אסור להסירק לפי שמסכים בכלים ואין מסיקין בשבירי כלים.
וזה שוה לדברי ר' יהודה שאמר במשנה כפ' במה מדליקין [דף טז] ואין מסיקין בשבירי כלים דב"ר ר' יהודה, הואיל וסבירא ליה כותיהם בגולד במקצה נמי, דתנן בסוף סכתא אבר [קמח דף קנן] ר' יהודה אומר אם לא היתה נבילה מערב שבת אסורה לפי שאינהמן המוכן, כר' יהודה סבירא ליה.
ולכך אמר סכתא אבר יונה למח לו האי חזי לא חזי לאומצא, לא, וכמו שאמר בתחילת סכתא יום טוב [דף צב] דאית ליה במקצה אית ליה גולד ודלית ליה במקצה לית ליה גולד, כי הכלל עיקר אחד חזור והיא ההכנה.
אמר רב נחמן אנו אף לא לנו אלא בית שמאי כרבי יהודה ובית הלל כרבי שמעון, וכן אמרו עוד מני ר' שמעון הוא דלית ליה במקצה.
ועיקר דברי רבי יהודה ור' שמעון בפרק כירה [דף מן] וכבר פירשנוה למעלה.
אחאן לרבי יהודה דאמר דבר שאין מתכוין אסור.
עיקר דבריו של ר' יהודה במשנה במסכת בכורות [דף גז] ובסמ' יום טוב [דף גז] וכבר פירשנו דבריו עזי מבס' וזו בפרק כירה.
סליק פרק נושל

רבינו חננאל

פרק עשרים ושנים חבית
שנשברה מצילין הימנה מוון ג' סעודות וכר'.
תנא לא יספוג ביין בכפיו, ולא יטפח בשמן ביד כדרך שהוא עושה בחול.
לא יטפח, כדאמרנו בכל מקום טופח ע"מ להטפח, וכוותנן בפרק הוובל בחבירו וכר' מעשה באחד עזר שירה ראשה על אשה כי שדר שירה עומדת על פת חצרה ושיכר הפך בפניה

ואבל לא לתוך הסל ולא לתוך הקופה, שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול וכר'.
וחלקו רב יהודה אמר שמואל ורב עובלא, כל חד וחד מעמיד חלוקת ר' יהודה וחכמים, ור' יוחנן אמר הלכה כר' יהודה בשאר פירות ואין הלכה כמותו בזיתים וענבים.
א"ר אבא אמר רב יהודה אמר שמואל מודה היה רבי יהודה לחכמים בזיתים וענבים, ומורים חכמים לרבי יהודה בשאר פירות.
ובמאי פליגי בתוחים ורמונים, דתניא זיתים שמשך מהן שמן, וענבים שמשך מהן יין, והכניסן בין לאוכלין בין למשקין היוצא מהן אסור.

ותחים שמשך מהן מים, ורמונים שמשך מהן יין, והכניסן לאוכלין היוצא מהן מותר.
למשקין ולסתם, היוצא מהן אסור דב"ר ר' יהודה, וחכ"א בין לאוכלין בין למשקין היוצא מהן אסור.
נמצאת חלוקת ר' יהודה וחכמים בתוחים ורמונים, ובה א"ר יוחנן הלכה כר' יהודה בשאר פירות.
וכיון שפסק ר' יוחנן הלכה כר' יהודה חוצרכנו לברר דבריו, ולפיכך אמרנו וסבר ר' יהודה סתם אסור והתנן במסכת מכשירין [וכר']